

1500107-83.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade e causa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500107-83.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-83.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075003/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 23686588 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2075003 - DEL.POL.DIVINOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO ROQUE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Carlos Eduardo Roque, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por violação do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, pelos fatos narrados na denúncia e seu aditamento, aos quais me reporto (fls. 73/74 e 133/134).

O réu foi notificado, apresentando defesa escrita (fls. 88/105).

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, para constar a tipificação correta da conduta atribuída ao réu, acrescentando o art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (fls. 133/134).

A denúncia e seu respectivo aditamento foram recebidos (fls. 170/172) e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, interrogando-se, em seguida, o réu.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de inépcia foi afastada a fls. 170/172.

No mérito, o pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fl. 15), auto de constatação preliminar de entorpecente (fl. 16), laudo pericial (fls. 60/62), auto de incineração de substância entorpecente (fl. 169), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial o réu utilizou o direito constitucional de permanecer calado (fl. 05).

Ouvido em juízo, negou a imputação que lhe é feita, alegando que a droga seria destinada ao seu próprio consumo.

Na fase extrajudicial os policiais militares William Minelli Barzon e Michelle Aparecida Valota informaram que obtiveram informações de que o réu exercia a profissão de enfermeiro no município de Poços de Caldas-MG e residia em Divinolândia-SP. Na data dos fatos, o motorista do ônibus que realizava o percurso entre Poços de Caldas e Divinolândia visualizou um indivíduo entregando uma mochila ao réu, o que levantou grande suspeita. Diante desta informação, aguardaram a chegada do ônibus na rodoviária de Divinolândia e abordaram o réu. Em busca pessoal, localizaram 6 papelotes contendo cocaína no bolso de sua bermuda. Questionado se havia mais droga na mochila, ele respondeu que sim. Na referida bolsa foram localizados mais 66 papelotes contendo cocaína e 6 "ependorfs" contendo a mesma substância. Indagado, o réu relatou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal e que adquiria grande quantidade para utilizá-las durante todo o mês. Foi-lhe dada voz de prisão em flagrante delito e ele foi conduzido ao pronto atendimento, em Divinolândia-SP, para obtenção de laudo médico e, posteriormente, ao Plantão Policial para deliberações da autoridade policial (fls. 02/04). O PM Willian acrescentou que, anteriormente à prisão em flagrante de Carlos Eduardo, a Polícia Militar de Divinolândia já havia recebido denúncias de que ele estaria trazendo entorpecentes de Poços de Caldas para comercializá-la em Divinolândia e, por esse motivo, foi solicitado aos motoristas de ônibus que acionassem a Polícia Militar caso vissem algo estranho relacionado ao réu, como ocorreu. Ressaltou que foram 8 "ependorfs" de cocaína apreendidos e não 06, como constou em seu depoimento anterior. Foi necessário uso de algemas quando da abordagem, pois o réu estava bastante nervoso e possui porte físico avantajado (fl. 57), o que confirmaram em juízo.

O investigador de polícia Argemiro Custódio Alexandre Júnior, ouvido somente em juízo, afirmou que receberam denúncias anônimas informando que o "enfermeiro Carlos" estaria trazendo drogas da cidade de Poços de Caldas para Divinolândia, para fins de comércio. Apuraram que referida pessoa tratava-se de Carlos Eduardo Roque, ora réu, e trocaram informações com a Polícia Militar. Em razão da

dificuldade geográfica e de outros vizinhos do réu serem traficantes, não houve tempo hábil para diligências em sua residência. Na data dos fatos, os policiais militares lograram êxito em abordar o réu com grande quantidade de cocaína, parte em pino, no bolso dele, e parte em pó.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, todos apontando o réu como autor do crime que lhe é imputado, são harmônicos e coerentes, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que “os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social” (RTJ 84/302).

Além disso, trata-se de informações que se encontram em conformidade com o conjunto probatório e, ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população.

Carlos Eduardo Roque foi abordado por policiais militares, que localizaram em seu poder 8 (oito) “ependorfs” e 72 (setenta e dois) invólucros plásticos, todos contendo cocaína, que pesaram o total de 31,3 g (trinta e um gramas e três decigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fl. 15) e laudo pericial de fls. 60/62.

A quantidade da droga apreendida e a forma como estava embalada, somadas às denúncias de traficância recebidas pela polícia, não deixam dúvidas de que a droga era destinada ao comércio ilícito.

Tais evidências são suficientes para caracterização do tráfico de drogas, não deixando margem de dúvida quanto ao propósito mercantil do réu.

Também restou comprovado que a droga era adquirida na cidade de Poços de Caldas-MG para ser comercializada na cidade de Divinolândia-SP, entre Estados da Federação, o que caracteriza a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso V, da Lei de Tóxicos, merecendo o delito especial reprovação.

O depoimento da testemunha arrolada pela defesa em nada altera o contexto probatório e deve ser apreciado com reservas, diante de sua amizade com o réu.

Lucimara Alves Machado, vizinha e amiga do réu, disse que este é enfermeiro e trabalhava em Poços de Caldas. Nunca presenciou movimentação estranha de pessoas na casa dele.

Destarte, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação nos termos da denúncia, não se havendo falar em desclassificação do crime denunciado para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigno que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do CP, pelo fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia do Covid-19.

Passo, em seguida, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do Código Penal c.c. os artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” (calamidade

pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico entre Estados da Federação), a pena anterior será aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois as denúncias de que o réu estava comercializando entorpecentes nesta cidade demonstram que ele se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social, justificando o regime fixado.

O réu se encontra em liberdade por força de decisão proferida em sede de Habeas Corpus (fls. 136/140), pelo que poderá recorrer em liberdade.

À evidência do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia e condeno Carlos Eduardo Roque, RG nº 49.020.931-2/SSP-SP, filho de Cláudio Roque da Silva e de Terezinha Donizete Braz Roque, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Incineração autorizada a fl. 85, nos termos do art. 50-A, da Lei n.º 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA